

Lima, 18 de Julio del 2022

OTROS N° 000005-2022-MP-FN-JN-IMLCF



Firmado digitalmente por BRIZUELA
POW SANG Francisco Ruben FAU
20131370301 soft
Jefe Nacional Del Instituto De
Medicina Legal Y Ciencia
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.07.2022 14:16:54 -05:00

FE DE ERRATAS

RESOLUCION JEFATURAL N° 000280-2022-MP-FN-JN-IMLCF

Lima, 15 de julio del 2022

Mediante el Informe N° 006-2022-MP-FN-IML/COM-DG, el Oficio N° 00195-2022-MP-FN-OFGACAL y el Oficio N° 000966-2022-MP-FN-IMLCF-GA-SAF-APH se solicita la aprobación de la modificación del Anexo de la Resolución Jefatural N° 000280-2022-PM-FN-JN-IMLCF, de fecha 11 de julio de 2022, en tanto advierten un error en la base legal y en el Anexo N° 7 de la Directiva de Guardias en los Servicios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Que, por error material contenido en la base legal y en el Anexo 7 del Anexo de la Resolución Jefatural N° 000280-2022-PM-FN-JN-IMLCF, corresponde realizar la Fe de Erratas siguiente, conforme lo establecido en la Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, conforme al siguiente detalle:

DICE:

3. BASE LEGAL

(...)

- Decreto Supremo N° 232-2017-EF, Decreto Supremo que fija el monto de la entrega económica del servicio de guardia en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1153, Decreto Legislativo que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de la Salud al servicio del Estado.
- Decreto Supremo N° 015-2018-SA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1153, que regula la Política Integral de Compensaciones y Entregas Económicas del Personal de la Salud al Servicio del Estado.

(...)

ANEXO N° 7

CALCULO DE ENTREGA ECONÓMICA DEL SERVICIO DE GUARDIA DEL PERSONAL DE SALUD⁶

Artículo 2.- Forma de cálculo de entrega del servicio de guardia del profesional médico cirujano.

⁶ Decreto Supremo N° 232-2017-EF, Decreto Supremo que fija el monto de la entrega económica del servicio de guardia en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo 1153, Decreto Legislativo que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de la Salud al servicio del Estado.

REPÚBLICA DEL PERÚ



Dispóngase que el cálculo del monto de entrega económica del servicio de guardia del profesional médico cirujano se efectúa en función de la fórmula que a continuación se detalla:

Servicio de guardia = Valorización Principal * factor

Siendo los factores por nivel y modalidad de guardia, los siguientes:

NIVEL	DIURNA ORDINARIA	NOCTURNA ORDINARIA	DIURNA	NOCTURNA
			Domingo y Feriado	Domingo y Feriado
MC-5	2,00%	2,67%	3,34%	4,00%
MC-4	1,93%	2,57%	3,22%	3,86%
MC-3	1,92%	2,56%	3,20%	3,84%
MC-2	1,95%	2,59%	3,24%	3,89%
MC-1	1,93%	2,57%	3,21%	3,85%

Artículo 3.- Monto de entrega económica del servicio de guardia del profesional médico cirujano

Fíjese el monto de entrega económica del servicio de guardia del profesional médico cirujano de acuerdo al siguiente detalle:

NIVEL	DIURNA ORDINARIA	NOCTURNA ORDINARIA	DIURNA	NOCTURNA
			Domingo y Feriado	Domingo y Feriado
MC-5	106,72	142,29	177,86	213,44
MC-4	98,81	131,75	164,69	197,63
MC-3	94,33	125,77	157,22	188,65
MC-2	92,21	122,95	153,68	184,42
MC-1	87,98	117,30	146,63	175,96

Artículo 4.- Monto de entrega económica del servicio de guardia de profesional de la salud no médicos cirujanos

Fíjese el monto de entrega económica del servicio de guardia de profesionales de la salud no médicos cirujanos, de acuerdo al siguiente detalle:

REPÚBLICA DEL PERÚ



Enfermeros

NIVEL	DIURNA ORDINARIA	NOCTURNA ORDINARIA	DIURNA	NOCTURNA
			Domingo y Feriado	Domingo y Feriado
14	98,81	131,75	164,69	197,63
13	94,47	125,95	157,45	188,93
12	92,29	123,04	153,81	184,56
11	90,06	120,06	150,09	180,09
10	87,65	116,87	146,09	175,31

Obstetra

NIVEL	DIURNA ORDINARIA	NOCTURNA ORDINARIA	DIURNA	NOCTURNA
			Domingo y Feriado	Domingo y Feriado
V	98,81	131,75	164,69	197,63
IV	94,47	125,95	157,45	188,93
III	92,29	123,04	153,81	184,56
II	90,06	120,06	150,09	180,09
I	87,65	116,87	146,09	175,31

Tecnólogo Médico

NIVEL	DIURNA ORDINARIA	NOCTURNA ORDINARIA	DIURNA	NOCTURNA
			Domingo y Feriado	Domingo y Feriado
V	98,81	131,75	164,69	197,63
IV	94,47	125,95	157,45	188,93
III	92,29	123,04	153,81	184,56
II	90,06	120,06	150,09	180,09
I	87,65	116,87	146,09	175,31

**Cirujano Dentista, Químico Farmacéutico,
Ingeniero Sanitario, Médico Veterinario, Biólogo,
Psicólogo, Nutricionista, Asistente Social**

DIURNA ORDINARIA	NOCTURNA ORDINARIA	DIURNA	NOCTURNA
		Domingo y Feriado	Domingo y Feriado
92,54	123,38	154,23	185,07

REPÚBLICA DEL PERÚ



Personal de la salud no comprendido en los cuadros precedentes

GRUPO OCUPACIONAL	DIURNA ORDINARIA	NOCTURNA ORDINARIA	DIURNA	NOCTURNA
			Domingo y Feriado	Domingo y Feriado
Otros profesionales de la salud	59,70	79,60	99,50	119,40

Artículo 5.- Monto de entrega económica del servicio de guardia de técnicos, auxiliares y profesionales asistenciales de la Salud

Fíjese el monto de entrega económica del servicio de guardias de los técnicos y auxiliares asistenciales de la salud de acuerdo al siguiente detalle:

NIVEL	DIURNA ORDINARIA	NOCTURNA ORDINARIA	DIURNA	NOCTURNA
			Domingo y Feriado	Domingo y Feriado
PROFESIONAL	44,03	58,70	73,38	88,05
TÉCNICO	36,67	47,56	59,45	71,34
AUXILIAR	34,71	46,28	57,85	69,42

DEBE DECIR:

3. BASE LEGAL

(...)

- Decreto Supremo N° 232-2017-EF, Decreto Supremo que fija el monto de la entrega económica del servicio de guardia en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1153, Decreto Legislativo que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de la Salud al servicio del Estado.
- Decreto Supremo N° 035-2022-EF, Decreto Supremo que aprueban nuevos montos de la valorización principal que forma parte de la compensación económica que se otorga al personal de la salud en el marco del Decreto Legislativo N° 1153 y autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales.
- Decreto Supremo N° 015-2018-SA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1153, que regula la Política Integral de Compensaciones y Entregas Económicas del Personal de la Salud al Servicio del Estado.

(...)

REPÚBLICA DEL PERÚ



ANEXO N° 7

FORMA DE CÁLCULO DE ENTREGA ECONÓMICA DEL SERVICIO DE GUARDIA

Se fija la forma de cálculo de entrega económica del servicio de guardia según el Decreto Supremo N° 232-2017 EF y se considera para los montos de la valorización principal lo contemplado en las normas legales vigentes sobre dicho concepto, quedando como sigue:

FORMA DE CÁLCULO DE ENTREGA ECONÓMICA DEL SERVICIO DE GUARDIA DEL PROFESIONAL MÉDICO CIRUJANO

El cálculo del monto de entrega económica del servicio de guardia del profesional médico cirujano se efectúa en función de la fórmula que a continuación se detalla:

Servicio de guardia = Valorización Principal * factor

Siendo los factores por nivel y modalidad de guardia, los siguientes:

NIVEL	DIURNA ORDINARIA	NOCTURNA ORDINARIA	DIURNA	NOCTURNA
			Domingo y Feriado	Domingo y Feriado
V	2,00%	2,67%	3,34%	4,00%
IV	1,93%	2,57%	3,22%	3,86%
III	1,92%	2,56%	3,20%	3,84%
II	1,95%	2,59%	3,24%	3,89%
I	1,93%	2,57%	3,21%	3,85%

Se mantiene el factor de cálculo de entrega económica por servicio de guardia para los profesionales de la salud médicos, no médicos, técnicos y auxiliares asistenciales según el Decreto Supremo N° 232-2017-EF; sin embargo, los montos de la valorización principal se modifican según la normativa vigente. Se consideran para la base del cálculo de la entrega económica por el servicio de guardia los nuevos montos de la valorización principal contemplados en el Decreto Supremo N° 035-2022 EF según se detalla:

Valorización Principal – Mensual

a) Médico Cirujano:

Nivel	S/
5	7 901,00
4	7 320,00
3	6 758,00
2	6 286,00
1	5 831,00

REPÚBLICA DEL PERÚ



Residentado	5 831,00
SERUMS	5 831,00

b) Cirujano Dentista:

Nivel	S/
V	5 175,00
IV	4 792,00
III	4 466,00
II	4 182,00
I	3 782,00
Residentado	3 782,00
SERUMS	3 782,00

c) Químico Farmacéutico:

Nivel	S/
VIII	5 175,00
VII	4 792,00
VI	4 466,00
V	4 182,00
IV	3 782,00
SERUMS	3 782,00

d) Obstetra:

Nivel	S/
V	5 175,00
IV	4 792,00
III	4 466,00
II	4 182,00
I	3 782,00
SERUMS	3 782,00

e) Enfermera(o):

Nivel	S/
14	5 175,00
13	4 792,00
12	4 466,00
11	4 182,00
10	3 782,00
SERUMS	3 782,00

f) Tecnólogo Médico:

Nivel	S/
5	5 175,00
4	4 792,00
3	4 466,00
2	4 182,00

REPÚBLICA DEL PERÚ



1	3 782,00
SERUMS	3 782,00

g) Ingeniero Sanitario, Médico Veterinario, Biólogo, Psicólogo, Nutricionista y Asistente Social:

Nivel	S/
VIII	5 175,00
VII	4 792,00
VI	4 466,00
V	4 182,00
IV	3 782,00
SERUMS	3 782,00

h) Químico:

Nivel	S/
VIII	5 175,00
VII	4 792,00
VI	4 466,00
V	4 182,00
IV	3 782,00

i) Laboratoristas clínicos, Fisioterapistas y Terapistas ocupacionales del IPSS:

Nivel	S/
VII	2 564,00
VI	2 556,00
V	2 548,00
IV	2 538,00
III	2 529,00

j) Fisioterapistas y Laboratoristas clínicos del Instituto de Trujillo y Chan Chan:

Nivel	S/
VI	2 556,00
V	2 548,00
IV	2 538,00
III	2 529,00
II	2 450,00

k) Técnicos especializados en rayos x, laboratorio y fisioterapia:

Nivel	S/
V	2 465,00
IV	2 455,00
III	2 448,00
II	2 439,00

REPÚBLICA DEL PERÚ



I	2 425,00
---	----------

I) Personal de la Salud Técnico y Auxiliar Asistencial:

Nivel	\$/
SPA	2 700,00
SPB	2 688,00
SPC	2 624,00
SPD	2 560,00
SPE	2 542,00
SPF	2 497,00
STA	2 325,00
STB	2 306,00
STC	2 287,00
STD	2 267,00
STE	2 250,00
STF	2 235,00
SAA	2 241,00
SAB	2 232,00
SAC	2 222,00
SAD	2 212,00
SAE	2 203,00
SAF	2 193,00

Los montos de la valorización principal están sujetos a actualizaciones según la normativa legal vigente al momento de su cálculo. Siendo que esta directiva se adhiere a las nuevas modificaciones posteriores a la aprobación de la presente norma. Se debe considerar las disposiciones y normas vigentes según régimen laboral.

Regístrese y comuníquese.



Resolución Jefatural

Lima, 11 de Julio del 2022

N° 000280-2022-MP-FN-JN-IMLCF



Firma
Digital

Firmado digitalmente por BRIZUELA
POW SANG Francisco Ruben FAU
20131370301 soft
Jefe Nacional Del Instituto De
Medicina Legal Y Ciencia
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11.07.2022 10:31:13 -05:00

VISTOS:

Los Informes N° 001-2022-MP-FN-IML/COM-DG y N° 002-2022-MP-FN-IML/COM-DG, de fechas de fecha 11 de abril de 2022 y 13 de abril de 2022, respectivamente, emitidos por la Comisión de Trabajo encargada de elaborar la Directiva de Guardias; el Informe N° 000018-2022-MP-FN-OFGACAL, de fecha 26 de mayo de 2022, emitido por la Oficina de Garantía de Calidad; el Informe N° 000737-2022-MP-FN-JN-IMLCF-GA-SAF-APH, de fecha 06 de junio de 2022, emitido por el Área de Potencial Humano; la Resolución de Gerencia General N° 714-2022-MP-FN-GG, de fecha 08 de julio de 2022; el Oficio N° 000945-2022-MP-FN-JN-IMLCF-GA-SAF-APH, de fecha 08 de julio de 2022, emitido por el Área de Potencial Humano; el Informe N° 001070-2022-MP-FN-JN-IMLCF-GA-APP, de fecha 08 de julio de 2022, emitido por el Área de Planificación y Presupuesto; el Oficio N° 000188-2022-MP-FN-OFGACAL, de fecha 08 de julio de 2022, emitido por la Oficina de Garantía de Calidad; los Informes N° 00161-2022-MP-FN-JN-IMLCF-GA-AAJ y N° 000237-2022-MP-FN-JN-IMLCF-GA-AAJ, de fechas 02 de junio de 2022 y 08 de julio de 2022, respectivamente, emitidos por el Área de Asesoría Jurídica de la Unidad Ejecutora 010: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML), y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley 24128, Ley de creación del Instituto de Medicina Legal del Perú "Leónidas Avendaño Ureta", de fecha 23 de mayo de 1985, se establece como funciones del Instituto emitir dictamen pericial científico y técnico especializado al Poder Judicial y al Ministerio Público, cuando le sea requerido; y colaborar con las Facultades de Medicina y de Derecho en la formación integral especializada y desarrollar actividades de investigación;

Que, a través de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 4513-2018-MP-FN, de fecha 14 de diciembre de 2018, se crea la Unidad Ejecutora 010: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML); para su incorporación en el Presupuesto Institucional, con independencia administrativa y financiera, la misma que cuenta con personería jurídica que depende presupuestal y funcionalmente del Pliego 022: Ministerio Público;

Que, los Informes N° 001-2022-MP-FN-IML/COM-DG y N° 002-2022-MP-FN-IML/COM-DG, de fechas de fecha 11 de abril de 2022 y 13 de abril de 2022, respectivamente, emitidos por la Comisión de Trabajo



Firma
Digital

Firmado digitalmente por CUYA
PALOMINO Alcides Florencio FAU
20131370301 soft
Gerente Administrativo De La
Unidad Ejecutora Iml
Motivo: Doy V° B°



Firma
Digital

Firmado digitalmente por
CARRILLO TELLO Flor De Maria
FAU 20131370301 soft
Jefa De Área De Asesoría Jurídica
Del Iml
Motivo: Doy V° B°



Firma
Digital

Firmado digitalmente por
NAVARRO ORELLANA Ana Maria
FAU 20131370301 soft
Jefa Del Área De Planificación Y
Presupuesto Del Iml
Motivo: Doy V° B°



Firma
Digital

Firmado digitalmente por
SALIRROSAS YONG Jaime
Antonio FAU 20131370301 soft
Jefe De Área De Potencial Humano
Del Iml
Motivo: Doy V° B°



Firma
Digital

Firmado digitalmente por SOTELO
TRINIDAD Manuel FAU
20131370301 soft
Gerente De La Oficina De Garantía
De Calidad
Motivo: Doy V° B°



encargada de elaborar la Directiva de Guardias, sustentan la necesidad e importancia de la aprobación del Proyecto de Directiva de Guardias en los Servicios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses elaborado;

Que, mediante Informe N° 000018-2022-MP-FN-OFGACAL, de fecha 26 de mayo de 2022, la Oficina de Garantía de Calidad, concluye que se ha presentado el sustento legal y normativo para la aprobación del proyecto de Directiva presentado; motivo por el cual recomienda que, en forma previa a su aprobación, se emita el informe técnico emitido por el Área de Potencial Humano, cuyo contenido contemplaría la determinación de costos que implicaría la ejecución del proyecto de directiva de ser aprobada y la Disponibilidad y la Certificación Presupuestal, conforme lo señala el numeral 5.1 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1153, emitido por el Área de Planificación y Presupuesto;

Que, a través del Informe N° 00161-2022-MP-FN-JN-IMLCF-GA-AAJ, de fecha 02 de junio de 2022, el Área de Asesoría Jurídica a fin de viabilizar la legalidad para la aprobación del proyecto de Directiva de Guardias en los Servicios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, elaborado y sustentado por la Comisión de Trabajo respectiva, señala que, resulta necesario se cuente con (i) Disponibilidad y Certificación Presupuestal, (ii) Informe Técnico del Área de Potencial Humano y (iii) la emisión de Resolución que deja sin efecto la Resolución de Gerencia General N° 197-2006-MP-FN-GG., que aprobó la Directiva General N° 001-2006-MP-FN-IML “Normas para la Administración de Guardias y Retenes para el Trabajo Médico Forense en el Instituto de Medicina Legal del Perú”;

Que, de la información que obra en el expediente, se verifica que los requisitos señalados previamente han sido presentados, conforme se corrobora de la documentación siguiente: (i) Informe N° 001070-2022-MP-FN-JN-IMLCF-GA-APP, emitido por el Área de Planificación y Presupuesto, donde se indica que la Certificación de Crédito Presupuestario N° 000009-2022, precisa que en la específica de gasto 2.1.1.3.3.1 se contempla a las Guardias Hospitalarias para el año 2022, y la disponibilidad presupuestaria para los próximos años fiscales, han sido incluidos en la etapa de Programación y Formulación Presupuestaria Multianual 2023 – 2025; añadiendo que, bajo su responsabilidad, gestionará el financiamiento del costo adicional anual para aquellos conceptos que lo requieran (retén efectivo sin presencia física, bonificación por jefatura del equipo de guardia 10% y derecho a la alimentación); (ii) Informe N° 000737-2022-MP-FN-JN-IMLCF-GA-SAF-APH y Oficio N° 000945-2022-MP-FN-JN-IMLCF-GA-SAF-APH, emitidos por el Área de Potencial Humano; y, (iii) la Resolución Gerencia General N° 714-2022-MP-FN-GG, de fecha 08 de julio de 2022, mediante la cual se aprobó dejar sin efecto la Resolución de la Gerencia General N° 197-2006-MP-FN-GG, de fecha 26 de abril de 2006, que aprobó la Directiva General N°001- 2006-MP-FN-IML “Normas para la Administración de Guardias y Retenes para el Trabajo Médico Forense en el Instituto de Medicina Legal del Perú”;

Que, tomando en consideración lo señalado en el Informe N° 001070-2022-MP-FN-JN-IMLCF-GA-APP y en el Oficio N° 000945-2022-MP-FN-JN-IMLCF-GA-SAF-APH, la Oficina de Garantía de Calidad, mediante Oficio N° 000188-2022-MP-FN-OFGACAL, informa a la Jefatura Nacional que



incorpora los aportes propuestos por el Área de Planificación y Presupuesto y por el Área de Potencial Humano en el proyecto de Directiva propuesto, por lo que solicita su aprobación, para lo cual adjunta la propuesta debidamente visada por los miembros de la Comisión encargada de su elaboración;

Que, mediante Informe N° 000237-2022-MP-FN-JN-IMLCF-GA-AAJ, el Área de Asesoría Jurídica del IML, concluye que es viable aprobar la Directiva al haberse (i) incluido los aportes descritos en el Informe N° 001070-2022-MP-FN-JN-IMLCF-GA-APP y en el Oficio N° 000945-2022-MP-FN-JN-IMLCF-GA-SAF-APH, emitidos por el Área de Planificación y Presupuesto y el Área de Potencial Humano, respectivamente; (ii) sustentado su importancia y necesidad en los Informes N° 001-2022-MP-FN-IML/COM-DG y N° 002-2022-MP-FN-IML/COM-DG; (iii) verificado que el servicio de guardia cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestario N° N° 000009-2022, en la específica de gasto 2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias, para el año 2022, y la disponibilidad presupuestaria para los próximos años fiscales, han sido incluidos en la etapa de Programación y Formulación Presupuestaria Multianual 2023 – 2025; y, (iv) observado el procedimiento establecido en el Procedimiento denominado “Elaboración y Control de la Información Documentaria de Procesos en el Ministerio Público – Fiscalía de la Nación”, aprobado mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 003145- 2018-MP-FN, versión 02;

Que, atendiendo a lo expuesto, y contando con el visto bueno de la Oficina de Garantía de Calidad, de la Gerencia Administrativa, el Área de Potencial Humano, el Área de Planificación y Presupuesto y el Área de Asesoría Jurídica del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, corresponde emitir el acto resolutivo correspondiente;

De conformidad con lo previsto en la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 002-2022-MP-FN, de fecha 05 de enero de 2020, mediante el cual delegan, entre otros, al Jefe Nacional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses como responsable de la Unidad Ejecutora 010 Instituto de Medicina legal y Ciencias Forenses (IML), la facultades y atribuciones en materia de gestión normativa;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - Aprobar la Directiva de Guardias en los Servicios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que como Anexo forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. – Poner en conocimiento de la presente Resolución a todos las oficinas y áreas que forman parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para los fines correspondientes.

ARTÍCULO TERCERO. - Encargar a la Gerencia Administrativa de la Unidad Ejecutora 010: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, gestionar la publicación de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

 MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN	DOCUMENTO INTERNO		IML/DIR-08	
	DIRECTIVA		Versión:	01
	DE GUARDIAS EN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES		Página:	1 de 35

	ELABORADO POR		REVISADO POR		APROBADO POR	
Nombre	Juan Victor Quiroz Mejia Sandra Leonor Apaza Tosocahua De Palma Maria Lorena Luyo Soto Judith Angelica Maguiña Romero De Castromonte Jose Luis Nirvado Sabaduche Murgueytio	 Dr. Sabaduche Murgueytio José Luis Nirvado Murgueytio Médico de la Oficina de Garantía de Calidad	 Manuel Sotelo Trinidad Firmado digitalmente por SOTELO TRINIDAD Manuel FAU 20131370301 soft Gerente De La Oficina De Garantía de Calidad Módulo: Doy V° B°		Francisco Ruben Brizuela Pow Sang	
Cargo	Comisión del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses		Gerente de la Oficina de Garantía de Calidad		Jefe Nacional del Instituto de Medicina legal y Ciencias Forenses	

1. OBJETIVO

Establecer los procedimientos, funciones y responsabilidades en la programación, ejecución, evaluación y control, así como el pago de la asignación económica por el servicio que presta el personal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses bajo la modalidad de guardias.

2. ALCANCE

Las disposiciones de la presente directiva son de aplicación para el personal que labora en las diferentes dependencias del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que proveen los servicios médico legales esenciales, a nivel nacional, considerando los criterios de: racionalidad, nivel de complejidad, demanda del servicio, capacidad operativa instalada, recurso humano disponible y cobertura presupuestal correspondiente.

3. BASE LEGAL Y DOCUMENTOS NORMATIVOS

- Constitución Política del Perú.
- Ley N° 2949, Ley de Médicos Legistas.
- Ley N° 23536, Ley que establece las Normas Generales que regulan el trabajo y la carrera de los profesionales de la Salud.
- Ley N° 23728, Establecen normas generales que regulan el trabajo y la carrera de los profesionales de la salud, que prestan servicios asistenciales y administrativos en el sector público, bajo el régimen de la Ley N° 11377.
- Ley N° 24128, Crean el Instituto de Medicina Legal del Perú "Leonidas Avendaño", como organismo público descentralizado del Sector Justicia.
- Ley N° 27878, Ley de Trabajo del Cirujano Dentista.
- Ley N° 28173, Ley del Trabajo del Químico Farmacéutico del Perú.
- Decreto Supremo N°008-2006-SA, Reglamento de la Ley del Trabajo del Químico Farmacéutico del Perú.
- Ley N° 28369, Ley del Trabajo del Psicólogo.
- Ley N° 28456, Ley del Trabajo del Profesional de la Salud Tecnólogo Médico.
- Ley N° 28847, Ley del Trabajo del Biólogo.

 MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN	DOCUMENTO INTERNO		IML/DIR-08	
	DIRECTIVA		Versión:	01
	DE GUARDIAS EN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES		Página:	2 de 35

- Ley N° 30453, Ley del Sistema Nacional del Residentado Médico (SINAREME).
- Decreto Supremo N° 019-83-PCM, que reglamenta la Ley de trabajo y carrera de profesionales de la salud y sus modificatorias.
- Decreto Legislativo N°276, que aprueba la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.
- Decreto Legislativo N° 559, Reglamento de la Ley del Trabajo Médico.
- Decreto Legislativo N°1153, Decreto Legislativo que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de salud al servicio del Estado.
- Decreto Supremo N° 029-84-SA, Introducen algunas modificaciones y ampliaciones en la reglamentación concerniente a la Ley de Carrera de los Profesionales de la salud, incluyendo a aquellos comprendidos dentro de los alcances de la Ley N° 23728.
- Decreto Supremo N° 004-2006-TR, Dictan disposiciones sobre el registro de control de asistencia y de salida en régimen laboral de la actividad privada.
- Decreto Supremo N° 007-2017-SA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30453, Ley del Sistema Nacional del Residentado Médico (SINAREME).
- Decreto Supremo N° 232-2017-EF, Decreto Supremo que fija el monto de la entrega económica del servicio de guardia en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1153, Decreto Legislativo que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de la Salud al servicio del Estado.
- Decreto Supremo N° 015-2018-SA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1153, que regula la Política Integral de Compensaciones y Entregas Económicas del Personal de la Salud al Servicio del Estado.
- Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR.
- Resolución Ministerial N° 573-92-SA/DM que aprueba el Reglamento de Administración de guardias hospitalarias del personal asistencial del MINSA.
- Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 314-92-MP-FN, que aprueba el Reglamento del Control de Asistencia y Permanencia del Personal Nombrado del Ministerio Público de la Fiscalía de la Nación”.
- Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2269-2012-MP-FN, Aprueban el Reglamento Interno de Trabajo del Ministerio Público.
- Resolución de Fiscalía de la Nación N° 297-2013-MP-FN, Disponer, que se incluyan las horas de guardia dentro de la jornada laboral de los trabajadores que cumplen funciones de Técnico Necropsiador.
- Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 004513-2018-MP-FN, por intermedio de la cual se crea la Unidad Ejecutora N°010: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

 MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN	DOCUMENTO INTERNO		IML/DIR-08	
	DIRECTIVA		Versión:	01
	DE GUARDIAS EN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES		Página:	3 de 35

- Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 002-2022-PM-FN, mediante la cual delegan facultades y atribuciones en el Jefe Nacional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en materia de gestión normativa.
- Resolución de la Gerencia General N° 357-2008-MP-FN-GG; que aprueba la Directiva N° 004-2008-MP-FN-GG “Normas para el Registro de Control de Asistencia y de Salida del Personal que Labora bajo el Régimen del Decreto Legislativo N°728”.
- Resolución de Gerencia General N° 364-2011-MP-FN-GG, que aprueba la Directiva N° 006-2011-MP-FN-GG, “Normas y procedimiento del Sistema de Control de Asistencia y Permanencia del Personal del Ministerio Público”.
- Resolución de Consejo Nacional de Residencia Médico N° 027-2020-CONAREME.

4. RESPONSABLES

4.1 La Jefatura Nacional y las Gerencias de Línea, son responsables de sustentar y presentar el presupuesto correspondiente para la ejecución de la presente directiva, así como de su correcta aplicación y cumplimiento.

4.2 La Gerencia Administrativa de la Unidad Ejecutora a través del Área de Planificación y Presupuesto tiene la responsabilidad de emitir la certificación presupuestal para el pago de guardias y gestionar la disponibilidad al Pliego 022 Ministerio Público, para el pago de bonificación por jefatura del equipo de guardia (10%) y derecho a la alimentación, así como las guardias de reten sin presencia física (25%).

4.3 El Área de Potencial Humano de la Gerencia Administrativa es responsable de consolidar el informe mensual de guardias presenciales y guardias modalidad retén con y sin presencia física, a fin de proceder a la compensación económica cabal y oportuna.

4.4 Los Subgerentes y/o los Jefes de las Unidades Médico Legales de las sedes de mayor resolución en los Distritos Fiscales son responsables de:

- Elaborar la programación de guardias según el **numeral 5.2.2.5**.
- Verificar el cumplimiento de la programación de guardias debidamente autorizadas y del descanso post guardia correspondiente, según el **numeral 5.2.5**
- Realizar las acciones de control correspondientes a la Unidad Orgánica y/o Unidades Médico Legales de su jurisdicción, verificando la ejecución de acuerdo a la programación de Rol de guardias del mes correspondiente. Debiendo tomar las acciones correspondientes ante las incidencias que se detecten, para su corrección o acción administrativa que se desprenda.
- Comunicar oportunamente al Médico Jefe del Equipo Básico de

 MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN	DOCUMENTO INTERNO		IML/DIR-08	
	DIRECTIVA		Versión:	01
	DE GUARDIAS EN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES		Página:	4 de 35

Guardia: las permutas, reemplazos, licencias y otras incidencias que repercutan en el desarrollo adecuado de la guardia.

- e) Deberá revisar diariamente el Libro de Reporte de guardias, a fin de tomar las acciones necesarias de manera oportuna.

4.5 Los Jefes de las Unidades Médico Legales de las sedes de mayor resolución en los Distritos Fiscales son responsables de recopilar las programaciones de guardias de todas las Unidades Médico Legales de su Distrito Fiscal del siguiente mes y remitirlos conforme a lo establecido en el **numeral 5.2.2.5** de la presente directiva.

4.6 El Médico jefe del equipo básico de guardia, es responsable de verificar el cumplimiento de la programación de guardias y su adecuado desarrollo.

4.7 Cada trabajador del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que presta el servicio de guardia presencial o guardia retén y se encuentra programado para la ejecución de las mismas deberá cumplir con la presente directiva en los alcances de su competencia.

5. DISPOSICIONES

5.1 DISPOSICIONES GENERALES

5.1.1 El trabajo de guardia comprende las “atenciones forenses urgentes” descritas en el **numeral 5.2.2.3. b)** a solicitud de la autoridad fiscal, judicial y policial.

5.1.2 Las guardias presenciales se cumplen con la presencia física y permanente del personal en las unidades orgánicas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses donde por necesidad de servicio se autoriza su programación.

5.1.3 La guardia retén comprende las “atenciones forenses urgentes” descritas en el **numeral 5.2.3.7**, en esta modalidad la presencia física del personal del servicio no es permanente. Se efectúa en periodos diferenciados de la jornada ordinaria de trabajo y se efectiviza sin presencia física (con disponibilidad) y con presencia física del personal programado en la Unidad Médico Legal, esta última requiere realizar el peritaje forense a requerimiento de la autoridad fiscal, judicial y policial. El personal programado en guardia reten está obligado a concurrir en el término de la distancia cuando las necesidades de atención lo requieran.

5.1.4 Los Sub Gerentes de las diferentes Unidades Orgánicas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que proveen las “atenciones

 MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN	DOCUMENTO INTERNO		IML/DIR-08	
	DIRECTIVA		Versión:	01
	DE GUARDIAS EN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES		Página:	5 de 35

forenses urgentes”, son los encargados de formular, implementar y aprobar la programación mensual del Rol de turnos y guardias (guardias presenciales y modalidad reten), control de asistencia y permanencia, bajo la supervisión del Gerente de la Oficina de Criminalística y con conocimiento de la Gerencia Administrativa de la Unidad Ejecutora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

En los Distritos Fiscales; la formulación y aprobación de la programación mensual de Rol de turnos y guardias, así como, el control de asistencia y permanencia, estará a cargo del Jefe de la Unidad Médico Legal de la sede del Distrito Fiscal de mayor nivel de resolución, bajo la supervisión de la Gerencia de la Oficina de Operaciones y con conocimiento Gerencia Administrativa de la Unidad Ejecutora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses

5.1.5 La Gerencia de Criminalística y la Gerencia de Operaciones supervisarán, en coordinación con los Subgerentes y los jefes de la Unidades Médicos Legales, el cumplimiento de la programación de guardias bajo responsabilidad.

5.1.6 De surgir la necesidad excepcional de implementar guardias presenciales y/o guardias reten adicionales a las programadas, estas sólo serán autorizadas por el Jefe Nacional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, considerando la previsión del presupuesto correspondiente, siendo gestionadas ante la Gerencia Administrativa de la Unidad Ejecutora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Previamente la Gerencia de la Oficina de Criminalística o la Gerencia de la Oficina de Operaciones, según el ámbito de su competencia, emitirán opinión técnica sobre el informe sustentatorio proveniente de las Sub gerencias o Unidades Médico Legales a su cargo, para solicitar la autorización en forma excepcional de las guardias o retenes complementarios que considere necesarios e imprescindibles, ante la Jefatura Nacional de Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

5.1.7 La Gerencia Administrativa de la Unidad Ejecutora del IMLCF, los Administradores o Gerentes Administrativos de los distritos fiscales y el Fiscal de Turno, les compete realizar las gestiones pertinentes a fin de brindar el soporte con la movilidad destinadas a las diligencias que realiza el personal programado de guardia (presencial o reten); quien acude ante el requerimiento de la autoridad competente.

 MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN	DOCUMENTO INTERNO		IML/DIR-08	
	DIRECTIVA		Versión:	01
	DE GUARDIAS EN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES		Página:	6 de 35

5.2 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

5.2.1 JORNADA REGULAR DE TRABAJO

5.2.1.1 La jornada de trabajo ordinario para los profesionales de la salud del Instituto de Medicina Legal, que laboren en el campo pericial forense, es de seis (06) horas diarias ininterrumpidas de lunes a sábado o, su equivalente a treinta y seis (36) horas semanales o de ciento cincuenta (150) horas al mes. En esta jornada está incluido el trabajo de guardia presencial.

5.2.1.2 La jornada laboral del técnico necropsiador (técnico especializado) a nivel nacional, servidores que realicen dichas funciones por estricta necesidad de servicio no deberán exceder las 160 horas al mes, debiendo encontrarse incluidas sus guardias presenciales; efectuando el servicio según la programación mensual de la Subgerencia o Unidad Médico Legal.

5.2.1.3 La jornada laboral del personal NO profesional de la salud que complementa las actividades del equipo Básico de guardia y por la naturaleza de sus funciones requiere su programación, en este caso las horas trabajadas durante la guardia presencial no están incluidas en su jornada laboral, sin embargo, su inclusión se ajustará a las disposiciones vigentes para su grupo ocupacional y su régimen laboral.

5.2.2 GUARDIAS

5.2.2.1 MODALIDAD DE GUARDIAS

Las guardias se clasifican en:

- Guardia diurna ordinaria
- Guardia nocturna ordinaria
- Guardia diurna de domingos y feriado
- Guardia nocturna de domingos y feriado
- Guardia retén

5.2.2.2 LUGAR Y HORARIO DE GUARDIAS

- a) Las guardias presenciales se cumplen en las Unidades Orgánicas del Instituto de Medicina Legal, descritas en el **numeral 5.2.2.3 a)** de la presente directiva, donde pertenece el servidor; considerándose los siguientes horarios:

 MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN	DOCUMENTO INTERNO		IML/DIR-08	
	DIRECTIVA		Versión:	01
	DE GUARDIAS EN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES		Página:	7 de 35

- **Guardia diurna ordinaria (De lunes a sábado):**
De 08:00 a 20:00 horas.
- **Guardia nocturna ordinaria (De lunes a sábado):**
De 20:00 a 08:00 horas del día siguiente.
- **Guardia diurna de domingo y feriados**
De 08:00 a 20:00 horas.
- **Guardia nocturna de domingo y feriados**
De 20:00 a 08:00 horas del día siguiente
- **Guardia retén**
Sera programado en horario diurno y nocturno (de lunes a sábado, domingos y feriados) y la presencia física del personal programado será según necesidad del servicio.

- b)** Las guardias presenciales, son de doce (12) horas continuas. Se debe respetar el horario de inicio y fin de guardia, no proceden tardanzas, permisos particulares, capacitación, cita judicial, comisión de servicios, compensación, permisos por cita médica, ni licencias por onomástico, por ser un servicio de atenciones urgentes.

A las 8:00 y a las 20:00 horas el Jefe del equipo básico de guardia realizará el relevo recibiendo para ello el reporte del Jefe del equipo básico de guardia anterior (Anexo 8).

Asimismo, el Subgerente o Jefe de Unidad Médico Legal deberá aperturar un Libro de Reporte de Guardias, en el cual se registrarán dichos reportes (Anexo 9).

- c)** Durante las guardias presenciales se considera el derecho a la alimentación, en cumplimiento a la directiva y disposiciones vigentes.

5.2.2.3 SERVICIO DE GUARDIAS

- a)** Los Servicios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en donde se implementan las guardias, son los siguientes:
1. Unidades de Cobertura Nacional (Nivel IV):
Dependencias del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Nivel IV) que prestan servicios esenciales según los criterios de programación del **numeral 5.2.2.5, e)**

 MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN	DOCUMENTO INTERNO		IML/DIR-08	
	DIRECTIVA		Versión:	01
	DE GUARDIAS EN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES		Página:	8 de 35

2. Unidades Médico Legales en las Sedes de Distrito Fiscal:

Dependencias del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Nivel III, II y I) que prestan servicios esenciales según los criterios de programación del **numeral 5.2.2.5 e)**

b) En las guardias, considérese “atenciones forenses urgentes”, intra o extramurales, a las siguientes:

- Evaluación integral de víctimas de delito contra la libertad sexual.
- Evaluación ginecológica para la determinación de presunto aborto.
- Evaluación física de las víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.
- Evaluación psicológica de las víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.
- Evaluación médico legal y psicológica en detenidos.
- Evaluación médico legal en menores de edad en custodia o en calidad de retenidos.
- Exámenes auxiliares forenses de carácter urgente con resultados en las sedes que cuenten con equipamiento respectivo e insumos para su procesamiento, solicitados por el médico de guardia o por las autoridades, señaladas en el **numeral 5.2.2.3 a).**
- Levantamiento de cadáver.
- Evaluaciones en Cámara Gesell (en guardias diurnas)
- Necropsias médico legales (según la capacidad operativa instalada o de respuesta)
- Evaluación en procesos de Habeas Corpus.
- Evaluaciones en casos de flagrancias.
- Visitas médicas en casos con detenido.

5.2.2.4 EQUIPO DE GUARDIA

a) El Jefe del Equipo Básico de Guardia, es el Médico legista de mayor antigüedad en el cargo o aquel que es designado expresamente por el Subgerente o Jefe de la Unidad Médico Legal, estará encargado de las siguientes funciones y responsabilidades:

- Es responsable de verificar el cumplimiento de la programación de guardias, tiene a su cargo la conducción, ejecución, control y cumplimiento de las actividades médicos legales propias de la guardia.

 MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN	DOCUMENTO INTERNO		IML/DIR-08	
	DIRECTIVA		Versión:	01
	DE GUARDIAS EN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES		Página:	9 de 35

- Deberá recepcionar y estar a cargo del Libro de Reporte de Guardias, en el cual se registrará las observaciones e incidentes.
- Visar los documentos administrativos de carácter urgente e inaplazable, en representación del Subgerente o Jefe de la Unidad Médico Legal.
- Supervisar la asistencia y permanencia del personal programado para la guardia o reten, conforme al **numeral 4.4. c)**, informando al jefe inmediato superior de la Unidad Forense, así como también al área de Potencial Humano de la sede.
- Firmará y sellará el formato del Anexo N° 3 “Parte Diario de Asistencia de Guardia” y Anexo N° 4 “Registro de Retenes Efectivos” (cuando corresponda), de la presente directiva.
- Si algún integrante del equipo de guardia incumple con el Reglamento Interno de Trabajo del Ministerio Público, deberá informar inmediatamente al Subgerente o Jefe de la Unidad Médico Legal.
- Deberá hacer llegar mediante un informe (físico o virtual de canal institucional) al jefe de la Unidad Médico Legal o a los Subgerentes de Cobertura Nacional los incumplimientos de las normas y directivas establecidas para fines correctivos.
- Velar que el personal de su equipo brinde un trato adecuado y oportuno a los usuarios y familiares.
- Verificar que el personal de guardia cuente con el equipamiento y material necesario para realizar su labor caso contrario realizar el informe.

La Jefatura de guardia será bonificada con un 10% adicional de la compensación económica por servicio de guardia.

- b)** El Equipo de Guardia de Cobertura Nacional está conformado previa evaluación de la necesidad de servicio por:
- Médicos Legistas (que desarrollen las actividades descritas en el numeral **5.2.2.3, b)**.
 - Profesionales de la Salud (Químico Farmacéutico, Biólogo, Tecnólogo Médico y Psicólogo).
 - Personal que realiza funciones de técnico necropsiador.
 - Personal que realiza funciones en digitación para Cámara Gesell.
 - Personal administrativo que realice labores asistenciales que complementen las actividades del equipo básico de guardia.

 MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN	DOCUMENTO INTERNO		IML/DIR-08	
	DIRECTIVA		Versión:	01
	DE GUARDIAS EN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES		Página:	10 de 35

- c) El Equipo de Guardia de una Unidad Médico Legal de Nivel III, II y I, 2) previa evaluación de la necesidad de servicio está conformado por:
- Médicos Legistas que desarrollen las actividades descritas en el numeral **5.2.2.3, b)**.
 - Profesionales de la Salud (Químico Farmacéutico, Biólogo, Tecnólogo Médico y Psicólogo), debidamente sustentado.
 - Personal que realiza funciones de técnico necropsiador.
 - Personal que realiza funciones en digitación para Cámara Gesell.
 - Personal administrativo que realice labores asistenciales que complementen las actividades del equipo básico de guardia.

5.2.2.5 PROGRAMACIÓN DE GUARDIAS

- a) Las guardias se programarán únicamente bajo el sistema de rotación equitativa, tomando en cuenta la necesidad del servicio, siendo su ejecución obligatoria; y en un máximo de 8 guardias por mes y/o periodo.
- b) La programación de guardias será mensual, para atender la demanda de la jurisdicción, cumpliendo con las disposiciones legales vigentes y lo estipulado en la presente norma, en concordancia con las funciones señaladas para cada servidor en el Manual de Organización y Funciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
- c) Los encargados de la formulación, programación, implementación y direccionamiento de las guardias serán las Subgerencias de las dependencias que prestan servicios esenciales y los Jefes de las Unidades Médicos Legales, conforme a lo estipulado en el **numeral 5.1.4**
- d) La programación mensual del Rol de turnos y guardias, será remitida 15 días previos al mes programado a la Gerencia de Criminalística y a la Gerencia de Operaciones, conforme lo establece el segundo párrafo del **numeral 5.1.4** para revisión y corrección de ser el caso; siendo derivadas a la Gerencia Administrativa, para su conocimiento.
- e) Los responsables de la programación de guardias deberán tomar en consideración los siguientes criterios:
1. Racionalidad.
 2. Nivel de complejidad.

 MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN	DOCUMENTO INTERNO		IML/DIR-08	
	DIRECTIVA		Versión:	01
	DE GUARDIAS EN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES		Página:	11 de 35

3. Demanda del servicio.
4. Capacidad operativa instalada o de respuesta.
5. Recurso humano con que cuenta la unidad orgánica y/o Unidades Médico Legales.
6. Cobertura presupuestal correspondiente.

*En caso de que la capacidad operativa deje de funcionar, no se programará personal de guardia para ese servicio, bajo responsabilidad.

**Restaurándose la programación de guardias de dichos servicios en cuanto estén operativos.

- f) Durante la ejecución de la jornada de guardia no procede otorgar permisos por tardanzas, permisos particulares, capacitación, cita judicial, comisión de servicios, compensación, permisos por cita médica, ni licencias por onomástico. En caso de una concurrencia a la citación de la autoridad competente (como la diligencia de ratificación), el Subgerente de la Unidad Médico Legal o Jefe de la Unidad Médico Legal, autorizará el cambio de guardia correspondiente.
- g) La inconcurrencia y/o abandono injustificado a la guardia presencial, o la no respuesta al llamado en la guardia reten encontrándose programado constituye falta grave¹ de carácter disciplinario que será sancionado según la normatividad legal e institucional vigente, sin perjuicio del descuento correspondiente, no generándose el derecho a la compensación económica por guardia presencial programada ni el descanso respectivo.
- h) En caso que el profesional de la salud, cualquiera sea su condición laboral, cuente con más de cincuenta (50) años de edad, podrá solicitar ser exonerado de la programación del servicio de guardias o retenes; igual derecho rige para el personal que por razones de salud justificadas y sustentadas con documento, se vean imposibilitados de realizar dicho servicio, de manera temporal o definitiva, debiendo ser resueltas por las Gerencias de Línea con la emisión del documento respectivo y con conocimiento de la Gerencia Administrativa de la Unidad Ejecutora.
- i) El Subgerente o Jefe publicará la programación mensual del Rol de turnos y guardias que hayan sido aprobados, con una anticipación de siete (07) días calendarios antes del inicio del

¹ Reglamento Interno de Trabajo: Artículo 63- Obligación de los trabajadores (2012)

 MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN	DOCUMENTO INTERNO		IML/DIR-08	
	DIRECTIVA		Versión:	01
	DE GUARDIAS EN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES		Página:	12 de 35

mes, el cual deberá ser colocado en un lugar visible del local de la dependencia médico legal respectiva.

- j) Las programaciones que no se ajusten a la presente directiva serán observadas por la Gerencia Administrativa y devueltas a la Gerencia de línea según corresponda, para su corrección.
- k) Las guardias de los profesionales forenses, no deben de exceder de las 12 horas continuas, excepto por necesidad del servicio, en cuyo caso, se podrá extender hasta por veinticuatro (24 horas) por única vez, previa autorización del jefe o encargado de la unidad de servicio.

5.2.3 DE LA GUARDIA SUBMODALIDAD RETÉN

5.2.3.1 La guardia retén se efectivizarán en las Unidades Médico Legales de Nivel I, II y III de los Distritos Fiscales de Provincias con la permanencia obligatoria del personal en la jurisdicción. Los responsables, establecerán las necesidades y demanda de personal para la atención de la guardia retén el cual deberá estar debidamente sustentado.

5.2.3.2 Durante la guardia retén el personal médico y profesional de la salud es programado por doce (12) horas, y debe estar en total disposición para prestar servicio oportuno y efectivo en el ámbito de su jurisdicción, ante el llamado urgente (vía telefónica o por otro medio) según necesidad de servicio, este último con las excepciones establecidas en el **numeral 5.2.2.5, k).**

5.2.3.3 El número máximo de guardias retén programadas para el profesional de la salud, en un mes, deberá ser máximo de quince (15) en el mes. Excepcionalmente éstos pueden aumentar dependiendo de la demanda del servicio y recurso humano con que cuenta la unidad orgánica y/o Unidades Médico Legales en concordancia al **numeral 5.2.7.7**

5.2.3.4 La guardia retén se cumple en las Unidades Orgánicas del Instituto de Medicina Legal, descritas en el **numeral 5.2.2.3 a)** de la presente directiva, donde pertenece el servidor y se clasifican en Guardia retén diurna y nocturna; considerándose los siguientes horarios:

- **Guardia retén diurna ordinaria:**
Lunes a sábado de 08:00 a 20:00 horas.
- **Guardia retén diurna:**

 MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN	DOCUMENTO INTERNO		IML/DIR-08	
	DIRECTIVA		Versión:	01
	DE GUARDIAS EN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES		Página:	13 de 35

Domingos y feriados² de 08:00 a 20:00 horas.

- **Guardia retén nocturna ordinaria:**
De lunes a sábado de 20:00 a 08:00 horas del día siguiente.
- **Guardia retén nocturna de domingos y feriados:**
Domingos y feriados³ de 20:00 a 08:00 horas del día siguiente.

5.2.3.5 Se considera guardia retén efectiva a la permanencia obligatoria del personal programado en la jurisdicción mas no en el servicio, para realizar la prestación del servicio requerido, en caso se requiera su presencia física en el servicio se denomina: Guardia reten efectiva con presencia física, la misma que debe estar sustentado con el documento correspondiente emitido por la autoridad competente, y con el Formato de Registro de Guardias retén: Anexo N° 4 que forma parte de la presente directiva. Los retenes efectivos con presencia física no dan derecho a compensación horaria.

5.2.3.6 En la Guardia Reten de Cobertura Nacional y de las Unidades Médico Legal de Nivel III, II y I, se programarán:

- Médicos Legistas (que desarrollen las actividades descritas en el numeral **5.2.2.3, b)**
- Profesionales de la Salud (Químico Farmacéutico, Biólogo, Cirujano Dentista, Tecnólogo Médico y Psicólogo), debidamente sustentado.
- Personal que realiza funciones de técnico necropsiador.
- Personal administrativo que realice labores asistenciales que complementen las actividades del equipo básico de guardia.

5.2.3.7 El personal de guardia retén deberá efectuar las siguientes funciones consideradas “atenciones forenses urgentes”, intra o extramurales, a los siguientes:

1. Evaluación integral de víctimas de delito contra la libertad sexual en casos de flagrancia.
2. Evaluación física de las víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.
3. Evaluación psicológica de las víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.
4. Evaluación médico legal y psicológica en detenidos.
5. Evaluación médico legal en menores de edad en custodia o en calidad de retenidos.

² Feriados: se consideran a los señalados en el calendario y los declarados por el poder ejecutivo

³ Feriados: se consideran a los señalados en el calendario y los declarados por el poder ejecutivo

 MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN	DOCUMENTO INTERNO		IML/DIR-08	
	DIRECTIVA		Versión:	01
	DE GUARDIAS EN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES		Página:	14 de 35

6. Exámenes auxiliares forenses de carácter urgente en las sedes que cuenten con equipamiento respectivo e insumos para su procesamiento, solicitados por las autoridades señaladas en el **numeral 5.2.2.3 b)**
7. Levantamiento de cadáver.
8. Evaluaciones en Cámara Gesell en casos de flagrancia (retenes en horario diurnos)
9. Necropsias médico legales (según la capacidad operativa instalada o de respuesta)

5.2.3.8 La programación de las guardias retén será de acuerdo con la necesidad y demanda de atención y considerará el horario señalado en el **numeral 5.2.3.4**

5.2.4 CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL PROGRAMADO PARA TURNOS Y GUARDIAS Y ASIGNACIÓN COMPENSATORIA

5.2.4.1 CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA.

- a) El personal del Equipo Básico de Guardia registrará su asistencia y permanencia en el Anexo N° 3 “Parte Diario de Asistencia de Guardia”, de la presente directiva, bajo responsabilidad del Subgerente o del Médico Jefe, según corresponda, quien firmará y sellará dicho formato. En caso de Unidades Médico Legales que cuenten con un solo médico deberá ser visado por el Médico Jefe de la Unidad Médico Legal de mayor complejidad de la jurisdicción.
- b) El personal programado para guardia retén, cuando sea requerida su presencia física registrará su asistencia en el Anexo N° 4 “Registro de Guardias Retén Efectivas con presencia física” de la presente directiva, el mismo que deberá contar al término del periodo correspondiente, con visto bueno, la firma y sello del Subgerente o del Médico Jefe de la Unidad Médico Legal, para su control y reconocimiento de la asignación económica respectiva que corresponde al 100% de una guardia presencial.
- c) El personal programado para guardia retén, cuando no sea requerida su presencia física registrará su asistencia en el Anexo N° 5 “Registro de Guardias Retén Efectivas sin presencia física” de la presente directiva, el mismo que deberá contar al término del periodo correspondiente, con visto bueno, la firma y sello del Subgerente o del Médico Jefe de la Unidad Médico

 MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN	DOCUMENTO INTERNO		IML/DIR-08	
	DIRECTIVA		Versión:	01
	DE GUARDIAS EN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES		Página:	15 de 35

Legal, para su control y reconocimiento de la asignación económica que corresponde al 25% de una guardia presencial.

- d) La inasistencia injustificada a la guardia presencial, se considera como inasistencia equivalente a dos días, constituye falta de carácter disciplinario grave que será sancionado según la normatividad legal e institucional vigente. Los descuentos que se produjeran por dichas inasistencias no tienen naturaleza disciplinaria, por lo que no eximen de la respectiva sanción.
- e) La no respuesta al llamado según necesidad del servicio, encontrándose programado de guardia reten, no genera descuento en la remuneración, ni genera un pago de bonificación por guardia reten; no obstante, constituye falta a las obligaciones del trabajador, por lo tanto, se actuará conforme al régimen disciplinario de la Entidad, sin perjuicio de las acciones legales que se deriven.
- f) Las inasistencias por enfermedad común deben ser comunicadas oportunamente hasta tres (03) horas antes del inicio de la guardia, y justificadas con el certificado médico respectivo (según requerimientos de la Directiva vigente: “Lineamientos para la presentación y registro de descansos médicos y subsidios por enfermedad y maternidad en el Ministerio Público”.), y no dará derecho a la asignación compensatoria por guardia, ni al descanso post-guardia correspondiente. El Sub Gerente o Jefe de la Unidad Médico Legal puede solicitar la visita de un asistente social (o profesional que haga sus veces) al trabajador a fin de brindar el apoyo y emitir el informe correspondiente.

Para cubrir el servicio en los turnos respectivos, los jefes de las Unidades Médico Legales del Distrito Fiscal de mayor resolución y los Subgerentes de Cobertura Nacional, deberán reprogramar el Rol de turnos asignando a otro personal, debiendo comunicarlo a la Gerencia Administrativa de la Unidad Ejecutora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, al momento de remitir los informes de guardias o retenes del mes.

5.2.5 DESCANSO POST GUARDIA

- 5.2.5.1** Al término de la guardia nocturna de doce (12) horas se considerará obligatoriamente el descanso físico del trabajador durante las veinticuatro (24) horas siguientes. Los descansos post guardia no

 MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN	DOCUMENTO INTERNO		IML/DIR-08	
	DIRECTIVA		Versión:	01
	DE GUARDIAS EN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES		Página:	16 de 35

son acumulables ni pasibles de compensación y se tomarán aun cuando coincida con días domingos y feriados.

5.2.5.2 Las horas de trabajo cumplidas durante la guardia por el personal médico y profesionales de la salud, forman parte de su jornada regular de trabajo mensual, el cual es de veinticinco (25) turnos que incluyen los feriados calendario, equivalente a las ciento cincuenta (150) horas de trabajo mensual.

En el caso del personal que desarrolla funciones de técnico-necropsiador tendrán derecho a 24 horas de descanso post guardia nocturna. Así mismo las horas trabajadas en la guardia están consideradas dentro de su jornada laboral de ciento sesenta (160) horas de trabajo mensual.

5.2.5.3 El cumplimiento de los descansos post guardia es responsabilidad de los jefes de la Unidad Médico Legal respectiva, así como de las Subgerencias de la Oficina de Criminalística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

5.2.6 ASIGNACIÓN COMPENSATORIA POR GUARDIA

5.2.6.1 La asignación compensatoria por guardia es la asignación económica que se otorga a los médicos, profesionales de la salud, personal que desarrolla funciones de técnico-necropsiador y de soporte administrativo del Equipo de Guardia, de acuerdo con la ejecución de las guardias programadas y aprobados para el periodo correspondiente.

5.2.6.2 La asignación económica que se otorga es conforme al Anexo N° 7 “Entrega económica por servicio de guardias”, que forma parte de la presente directiva, el cual podrá ser modificado considerando las normas legales de la materia y la disponibilidad presupuestal.

5.2.7 DEL PAGO DE LA ASIGNACION

5.2.7.1 Los Subgerentes o el jefe de la Unidad Médico Legal de mayor resolución del Distrito Fiscal supervisará y visará lo consolidado en el Anexo N° 6, la información contenida en los Anexos N° 3, 4 y 5, previa verificación con los partes de asistencia de guardias. El personal de soporte administrativo designado de manera expresa en las Subgerencias de Línea y/o UMLs, efectuará el registro en el sistema informatizado, procediendo a visar y remitir vía correo electrónico (escaneado) dentro de los plazos establecidos debiéndose quedar el registro físico en las Subgerencias o

 MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN	DOCUMENTO INTERNO		IML/DIR-08	
	DIRECTIVA		Versión:	01
	DE GUARDIAS EN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES		Página:	17 de 35

Unidades Médico Legales como acervo documentario, bajo responsabilidad.

5.2.7.2 La Gerencia Administrativa a través del Área de Potencial Humano del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses o el que haga sus veces, para efecto del pago de guardias en modalidad presencial y modalidad retén, valida la información del Anexo N.º 06 de cada dependencia médico legal, para su aplicación en la planilla única de pagos del mes correspondiente, de acuerdo a la normatividad vigente.

5.2.7.3 El médico Jefe del Equipo Básico de Guardia será bonificado con un diez por ciento (10%) adicional al porcentaje de la guardia establecida en el Anexo N° 6, de acuerdo a la normatividad vigente.

5.2.7.4 El número de guardias con derecho a la asignación económica respectiva no excederá el máximo de ocho (08) guardias por mes y/o periodo, salvo situaciones excepcionales y/o de emergencia descritas debidamente justificadas el Subgerente o Jefe de la Unidad Médico Legal, con la debida anticipación y que sean autorizadas por el Jefe Nacional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias forenses conforme lo establece el **numeral 5.1.6**.

5.2.7.5 Cuando en la guardia modalidad retén se requiera de la presencia física del personal se le asignará el 100 por ciento (100%) de una guardia correspondiente al día programado, de ser llamado más de una vez durante la guardia retén del mismo día, solo se contabilizará una (01) guardia retén efectiva. Deberá informarse mensualmente las guardias modalidad retén efectivas con presencia física en el Anexo N° 4, para proceder a la compensación económica correspondiente, bajo responsabilidad.

Una guardia rete efectiva sin presencia física equivale a la compensación del 25% de una guardia diurna o nocturna según corresponda. Deberá informarse mensualmente las guardias reten efectivas sin presencia física en el Anexo N° 5, para proceder a la compensación económica correspondiente bajo responsabilidad.

5.2.7.6 Cuando en la guardia modalidad retén no se requiera de la presencia física del personal se le asignará el veinticinco por ciento (25%) de una guardia correspondiente al día programado. Deberá informarse mensualmente las guardias modalidad retén sin presencia física en el Anexo N° 5, para proceder a la compensación económica correspondiente bajo responsabilidad.

 MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN	DOCUMENTO INTERNO		IML/DIR-08	
	DIRECTIVA		Versión:	01
	DE GUARDIAS EN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES		Página:	18 de 35

5.2.7.7 El número de guardias reten efectivas con derecho a la asignación económica respectiva no excederá el máximo de ocho (08) por mes y/o periodo salvo situaciones excepcionales y/o de emergencia, debidamente justificadas el Subgerente o Jefe de la Unidad Médico Legal, con la debida anticipación y que sean autorizadas por el Jefe Nacional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, previa disponibilidad presupuestal, conforme lo establece el **numeral 5.1.6**. Las guardias reten efectivas con presencia física que excedan el número máximo para asignación económica, serán informadas y sustentadas y se realizará la compensación respectiva en modalidad de reintegro en el mes posterior.

5.2.7.8 En caso de que al personal no se le haya efectuado la asignación económica respectiva por concepto de guardia presencial o guardia retén efectiva, podrán presentar sus reclamos dentro de un plazo no mayor de sesenta (60) días de abonada la remuneración, a través de la Gerencia Administrativa de la Unidad Ejecutora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien evaluará la documentación y tramitará su atención en caso de ser procedente.

5.2.7.9 La información (Anexos 3, 4, 5 y 6) de guardias que lleguen en forma extemporánea (al plazo establecido por la Gerencia Administrativa de la Unidad Ejecutora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses) serán tramitados como Reintegro y su registro informatizado estará a cargo del personal administrativo designado de manera expresa en las unidades orgánicas, según corresponda, previa coordinación con la Gerencia Administrativa de la Unidad Ejecutora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para su revisión y trámite.

5.2.8 CAMBIO DE LA PROGRAMACIÓN DE TURNO Y GUARDIA.

5.2.8.1 El cambio en la programación se considera procedente si cumple con las siguientes condiciones:

- a) Debe existir petición del servidor que se encuentra incluido en la programación como mínimo con cuarenta y ocho (48) horas previas a la ejecución de la guardia programada, por causas justificadas de carácter personal o de fuerza mayor (enfermedad, fallecimiento de familiar directo, capacitación oficializada, citación expresa del poder judicial, militar, policial o gravidez).

 MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN	DOCUMENTO INTERNO		IML/DIR-08	
	DIRECTIVA		Versión:	01
	DE GUARDIAS EN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES		Página:	19 de 35

- b) Deberá registrar en el formato “Ficha de Cambio de Turno o Guardia” del Anexo N° 2 que forma parte de la presente directiva, sus datos y los del servidor que lo reemplazará, así como las razones de la solicitud.
- c) El personal solicitante, podrá efectuar dos (02) intercambios de guardia en el lapso de un mes, bajo responsabilidad del Jefe de la Unidad Médico Legal correspondiente o del Subgerente respectivo.
- d) Estar debidamente autorizado por el jefe inmediato superior (de la Unidad Médico Legal de la Sede de mayor resolución o Subgerente que corresponda), quien reprogramará el rol de guardia visando el pedido, comunicando al Jefe del Equipo Básico de Guardia.
- e) El intercambio de guardia será comunicado a la Oficina de Criminalística y en los Distritos Fiscales a la Oficina de Operaciones según corresponda, con conocimiento de la Gerencia Administrativa de la Unidad Ejecutora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
- f) El Jefe de la Unidad Médico Legal o el Subgerente respectivo, reprogramará los turnos, guardias o retenes, por estricta necesidad de servicio.

En casos de Turnos Mañana / Tarde: Procede dos (02) cambios de turno a solicitud del trabajador, previa justificación y a consideración del Jefe de la Unidad Médico Legal correspondiente o del Subgerente respectivo, garantizando la continuidad de la atención, tomando en consideración los requerimientos del **numeral 5.2.8.1 a) y b)**. Si por razones de fuerza mayor el trabajador precisara solicitar un intercambio de guardia o turno adicional a los permitidos ello deberá ser autorizado por el Jefe Nacional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses bajo responsabilidad.

5.2.9 SERVICIOS EN CASOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

5.2.9.1 En los casos de emergencia de carácter local⁴ y/o de desastres masivos⁵ de causa natural o accidental todo el personal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como los Equipos de Identificación de Víctimas de Desastres (IVD) y Unidades Forenses

⁴ Emergencia de carácter local, accidente o suceso que ocurre de manera inesperada y que involucra a una determinada población.

⁵ Desastre masivo, acontecimiento no habitual que, por su impacto, desborda la capacidad de la comunicada para ser frente con sus medios a los efectos producidos.

 MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN	DOCUMENTO INTERNO		IML/DIR-08	
	DIRECTIVA		Versión:	01
	DE GUARDIAS EN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES		Página:	20 de 35

para Desastres (UFODES) están obligados a concurrir en el término de la distancia a su centro de trabajo o a la Unidad Médico Legal más cercana del lugar donde haya ocurrido la emergencia o desastre sin previa convocatoria, debiendo asumir las funciones que le asigne el Jefe de la Unidad Médico Legal respectiva o del Subgerente de las unidades definidas en el **numeral 5.2.2.3, b)**, de la presente directiva.

5.2.9.2 En caso de emergencia o desastre el Jefe de la Unidad Médico Legal o Subgerente según corresponda, confeccionará un parte de asistencia que considerará a todo el personal que intervenga en dicho servicio, en coordinación con la Gerencia de Criminalística o la Gerencia de Operaciones.

5.2.10 DEFINICIONES OPERATIVAS

Para efectos de la presente directiva se consideran las siguientes definiciones operativas:

- a) **Unidad orgánica:** Son aquellas unidades de Cobertura Nacional que realizan atenciones medico legales con fines de favorecer al sistema de administración de justicia.
- b) **Unidades médico legales:** Son aquellas unidades de nivel III, II y I, donde se realizan atenciones medico legales urgentes según su propio nivel de complejidad.
- c) **Jefe del equipo básico de guardia:** Es el profesional de la salud médico cirujano, especialista en medicina legal y/o en Medicina Interna programado en el servicio de guardia, en ausencia de ambos será el médico con mayor antigüedad programado en guardia, con experiencia no menor de 3 años en el servicio de medicina legal o aquel designado por el Subgerente o Jefe de la Unidad Médico Legal.
- d) **Servicio de guardia presencial:** Es la actividad que se realiza como parte la jornada de trabajo en un ámbito territorial de manera obligatoria y con presencia física permanente para realizar atenciones médico legales esenciales.
- e) **Servicio de guardia reten:** Actividad que se realiza de manera especial en la que se programa 12 horas a los profesionales de la salud de acuerdo a las necesidades servicio el personal programado no está obligado a permanecer físicamente en el servicio, sino que está a disposición del llamado según necesidad el servicio durante turno correspondiente estando obligado concurrir en el término la distancia cuando las necesidades de

 MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN	DOCUMENTO INTERNO		IML/DIR-08	
	DIRECTIVA		Versión:	01
	DE GUARDIAS EN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES		Página:	21 de 35

atención así lo requieren. La guardia reten sin presencia física es aquella que no requiere la permanencia del personal programado.

- f) **Atenciones forenses urgentes:** Son aquellas actividades médico legales de carácter inaplazable que son requeridos por lo autoridad competente para garantizar la correcta administración de justicia de manera ininterrumpida.

NORMAS EXCEPCIONALES

Primero: La programación de guardias diurnas de lunes a sábados (que no correspondan a feriados calendario), procederán si son autorizados por el Jefe Nacional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias forenses, luego de la evaluación de la sustentación correspondiente, justificada por la carga laboral, demanda del servicio, nivel de complejidad y previa disponibilidad presupuestaria, que presente la Gerencia de Línea respectiva. Queda establecido que no procede considerar guardia a las programaciones de dobles turnos (mañana / tarde).

Segundo: En las Unidades Médico Legales II y I se podrán programar guardias y/o guardia reten al personal médico y profesional de la salud, siempre y cuando se cuente con la autorización del Jefe Nacional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias forenses, previa evaluación de la sustentación correspondiente, justificada por la carga laboral, demanda del servicio, nivel de complejidad y previa disponibilidad presupuestaria, que presente la Gerencia de Línea respectiva, conforme a lo descrito en el **numeral 5.1.6.**

Tercero: Excepcionalmente, en las Unidades Médico Legales que cuenten con un solo médico de manera permanente o temporal por vacaciones o licencias, se podrán programar hasta un máximo de veinte (20) guardias reten, acogiéndose al procedimiento descrito en el numeral **5.2.7.4. y numeral 5.2.7.7.**

Cuarta: La duración de las guardias pueden ser ampliadas en forma excepcional, por necesidad del servicio, situaciones fortuitas y de emergencia, hasta por 24 horas como máximo por única vez, previa autorización de la Jefatura Nacional mediante informe sustentatorio a la gerencia de línea. En caso de emergencia el procedimiento se enviará vía regularización.

NORMAS COMPLEMENTARIAS Y ESPECIALES

Primero: En caso de una atención inmediata especializada, el profesional disponible, no comprendido dentro del equipo básico de guardia, por necesidad de servicio será convocado por el Jefe del Equipo Básico de Guardia. En este caso se reconocerá el pago equivalente a una guardia retén efectiva con presencia física, según corresponda, debiendo ser regularizado por el Jefe del Equipo Básico de Guardia con un informe escrito a su Jefe inmediato superior, para fines de pago y control.

 MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN	DOCUMENTO INTERNO		IML/DIR-08	
	DIRECTIVA		Versión:	01
	DE GUARDIAS EN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES		Página:	22 de 35

Segundo: Los casos no comprendidos en la presente directiva que correspondan al proceso de programación, control de asistencia y permanencia del personal de guardia, serán resueltos por la Jefatura Nacional del Instituto de Medicina Legal, en coordinación con la Gerencia Administrativa de la Unidad Ejecutora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Tercero: El personal programado para realizar guardias presenciales diurnas y/o nocturnas, tiene derecho a recibir la alimentación correspondiente o su equivalente monetario, según directiva, bajo responsabilidad.

Cuarto: No se debe programar en el servicio de guardia al personal que esté haciendo uso de vacaciones, licencias, este ocupando un cargo gerencial por designación o aquel profesional que no cuente con el presupuesto asignado. En las Unidades Médico Legales por necesidad de servicio o por autorización expresa de la Gerencia de Operaciones, los jefes encargados pueden realizar guardias, las cuales serán programadas y remuneradas según la disponibilidad presupuestal.

Quinto: Debe existir un solo parte de asistencia del personal de guardia que debe estar bajo el control del Jefe del Equipo Básico de Guardia, quien supervisará la asistencia, permanencia, desarrollo de las actividades durante la guardia e informará las ocurrencias e incidencias al Subgerente y/o Jefe de la Unidad Médico Legal con copia a la Gerencia Administrativa de la Unidad Ejecutora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias forenses.

Sexta: Del Médico residente : Los Médicos Residentes son profesionales que están realizando estudios universitarios de segunda especialización en Medicina Legal (Post-grado), la cual se realiza bajo la modalidad de docencia en servicio en las instituciones autorizadas y acreditadas por CONAREME por lo que todas sus actividades médicas deben ser supervisadas por el médico asistente responsable del sector, y la programación de guardias para dicho personal es acorde a la normativa vigente, debiendo contar con el crédito presupuestario correspondiente para la compensación económica del servicio de guardias.

Séptima: La presente directiva se adhiere a los dispositivos legales y normativos vigentes respecto a la salud de los trabajadores, en razón de situaciones de Emergencia Sanitaria y/o desastres.

Octava: La difusión de la presente directiva es de responsabilidad de las Gerencias de línea, Subgerentes y Jefes de Unidades Médico Legales a nivel nacional.

Novena: La implementación (lo que incluye la programación) de los servicios de guardia retenes y el pago del Jefe del Equipo Básico de Guardias, propuesto en la presente Directiva, está sujeto a la disponibilidad y a la certificación presupuestal correspondiente. El financiamiento de ello, corresponde al Pliego Presupuestal 022: Ministerio Público”.

 MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN	DOCUMENTO INTERNO		IML/DIR-08	
	DIRECTIVA		Versión:	01
	DE GUARDIAS EN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES		Página:	23 de 35

6. VIGENCIA

La presente directiva entrará en vigencia desde el día siguiente de su publicación en la Intranet y Portal de la Institución.

 MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN	DOCUMENTO INTERNO		IML/DIR-08	
	DIRECTIVA		Versión:	01
	DE GUARDIAS EN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES		Página:	24 de 35

7. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Modificación/Actualización	Responsable	Proceso/Cargo

8. ANEXOS

 MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN	DOCUMENTO INTERNO										IML/DIR-08	
	DIRECTIVA										Versión:	01
	DE GUARDIAS EN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES										Página:	25 de 35

ANEXO N°1

ROL DE TURNOS Y GUARDIAS MENSUAL DEL PERSONAL DEL IML

DEPENDENCIA:.....
MES:.....

SERVICIO:
AÑO:.....

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	RÉGIMEN LABORAL	CRONOGRAMA																															
				S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1																																			
2																																			
3																																			
4																																			
5																																			
6																																			
7																																			
8																																			

LEYENDA:

MÉDICOS Y PROFESIONALES DE LA SALUD (De lunes a sábado)

1 = TURNO DIURNO (08:00-14:00 HORAS)

2 = TURNO VESPERTINO (14:00-20:00 HORAS)

25 TURNOS MENSUALES = 150 HORAS (incluyendo Guardias)

3 = GUARDIA NOCTURNA (De lunes a domingo, incluye feriados, de 20:00 a 08:00 horas)

4 = GUARDIA DIURNA (Solo domingos y feriados de 08:00 a 20:00 horas)

GUARDIA EQUIVALE A 2 TURNOS (12 Horas)

TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ()

1 De lunes a viernes

8 D = JORNADA DIURNA (08:00 - 16:45 HORAS)
JORNADA REGULAR DE 8 HORAS EFECTIVAS

2 De lunes a sábado

1 = TURNO DIURNO (08:00 - 14:40 HORAS)
2 = TURNO VESPERTINO (13:20 - 20:00 HORAS)
40 HORAS SEMANAL

Rd = RETEN DIURNO

Rn = RETEN NOCTURNO

R = RETEN (después de horario normal de atención)

Lic = LICENCIA (especificar si es LCGH o LSGH)

D = DIA DE DESCANSO DESPUES DE LA GUARDIA NOCTURNA

C = CAPACITACIÓN

L = DIA LIBRE (DE ACUERDO A LEY Y NORMAS)

F = FERIADO

V = VACACIONES

O = ONOMÁSTICO – CUMPLEAÑOS

DM = DESCANSO MÉDICO

VºBº Subgerente o Jefe de la UML

 MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN	DOCUMENTO INTERNO		IML/DIR-08	
	DIRECTIVA		Versión:	01
	DE GUARDIAS EN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES		Página:	26 de 35

ANEXO N°2

**FICHA PARA CAMBIO DE TURNO O GUARDIA
DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombre del trabajador solicitante de cambio de Guardia	Cargo
Razones del cambio de Guardia:	DETALLE
	Guardia programada:
	De fecha:
	Cambia por Guardia:
	De fecha:
	Firma del Servidor

DATOS DEL REEMPLAZANTE

Nombre del trabajador Reemplazante de cambio de Guardia	Cargo
Razones del cambio de Guardia:	DETALLE
	Guardia programada:
	De fecha:
	Cambia por Guardia:
	De fecha:
	Firma del Servidor

UML

Fecha

VºBº del Subgerente o Jefe de la
Unidad Médico Legal de mayor Nivel
del Distrito fiscal

 MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN	DOCUMENTO INTERNO		IML/DIR-08	
	DIRECTIVA		Versión:	01
	DE GUARDIAS EN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES		Página:	27 de 35

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

IML/DIR-08

DIRETTIVA

Versión:

01

DE GUARDIAS EN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Página:

27 de 35

ANEXO N°3

(Las horas consignadas deben coincidir con las registradas en el sistema de asistencia vigente - Adjuntar el récord asistencial)

DISTRITO FISCAL DE :

DEPENDENCIA:.....

MES:..... **AÑO:**.....

[illegible]

**Jefe del Equipo
Básico de guardia**

**Subgerente o Jefe de la
Unidad Médico Legal**

**V.º B.º Personal Administrativo
asignado UML**

 MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN	DOCUMENTO INTERNO		IML/DIR-08	
	DIRECTIVA		Versión:	01
	DE GUARDIAS EN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES		Página:	28 de 35

ANEXO N°4

REGISTRO DE GUARDIAS RETEN EFECTIVAS CON PRESENCIA FISICA DEL PERSONAL DEL IML

DEPENDENCIA:.....

MES:.....

AÑO:.....

ANO.....

							G. RETEN EFECTIVA CON P.F.					
FECHA	Nº DOCUMENTO CON EL QUE SE SOLICITA LA ATENCIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES DE LA AUTORIDAD SOLICITANTE	CARGO	APELLIDOS Y NOMBRES DEL PROFESIONAL DE LA SALUD	CARGO	FIRMA	LUN-SAB		DOM-FER		ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
							Hora Inicio	Hora Termino	Hora Inicio	Hora Termino		

LEYENDA

GUARDIA RETEN EFECTIVA CON
PRESENCIA FISICA = Equivale al 100%
de una Guardia

.....

**Jefe del Equipo
Básico de guardia**

.....

**Subgerente o Jefe de la Unidad
Médico Legal**

.....

**V.º B.º Personal
administrativo designado**

 MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN	DOCUMENTO INTERNO		IML/DIR-08	
	DIRECTIVA		Versión:	01
	DE GUARDIAS EN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES		Página:	29 de 35

ANEXO N° 5
REGISTRO DE GUARDIA RETEN EFECTIVA SIN PRESENCIA FISICA DEL PERSONAL DEL IML

DEPENDENCIA:.....
 MES:.....
 AÑO:.....

				GUARDIA RETEN EFECTIVA SIN P.F.				
FECHA	APELLIDOS Y NOMBRES DEL PROFESIONAL DE LA SALUD	CARGO	FIRMA	LUN-SAB		DOM-FER		OBSERVACIONES
				Hora Inicio	Hora Termino	Hora Inicio	Hora Termino	

LEYENDA
 G. RETEN EFECTIVA SIN P.F. = Equivale al 25% de una Guardia

.....
Subgerente o Jefe de la Unidad Médico Legal

.....
V.º B.º Personal Administrativo Asignado

 MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN	DOCUMENTO INTERNO				IML/DIR-08	
	DIRECTIVA				Versión:	01
	DE GUARDIAS EN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES				Página:	30 de 35

ANEXO N°6

RESUMEN DE GUARDIAS PRESENCIALES Y GUARDIA RETEN EFECTIVAS DEL PERSONAL DEL IML

DEPENDENCIA:.....
PERIODO:.....
AÑO:.....

FECHA	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	GUARDIAS PRESENCIALES				G. RETEN EFECTIVAS CON P.F.				G. RETEN EFECTIVAS SIN P.F.			
				LUN-SAB		DOM-FER		LUN-SAB		DOM-FER		LUN-SAB		DOM-FER	
				DÍA	NOC	DÍA	NOC	DÍA	NOC	DÍA	NOC	DÍA	NOC	DÍA	NOC

LEYENDA
G. RETEN EFECTIVAS CON P.F.= Equivale al monto de una Guardia
G. RETEN EFECTIVAS SIN P.F.= Equivale al monto de 25% de una guardia

.....
Subgerente o Jefe de la Unidad Médico Legal

.....
V.º B.º Personal Administrativo Asignado

 MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN	DOCUMENTO INTERNO		IML/DIR-08	
	DIRECTIVA		Versión:	01
	DE GUARDIAS EN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES		Página:	31 de 35

ANEXO N°7

CALCULO DE ENTREGA ECONÓMICA DEL SERVICIO DE GUARDIA DEL PERSONAL DE SALUD⁶

Artículo 2.- Forma de cálculo de entrega del servicio de guardia del profesional médico cirujano.

Dispóngase que el cálculo del monto de entrega económica del servicio de guardia del profesional médico cirujano se efectúa en función de la fórmula que a continuación se detalla:

Servicio de guardia = Valorización Principal * factor

Siendo los factores por nivel y modalidad de guardia, los siguientes:

NIVEL	DIURNA ORDINARIA	NOCTURNA ORDINARIA	DIURNA	NOCTURNA
			Domingo y Feriado	Domingo y Feriado
MC-5	2,00%	2,67%	3,34%	4,00%
MC-4	1,93%	2,57%	3,22%	3,86%
MC-3	1,92%	2,56%	3,20%	3,84%
MC-2	1,95%	2,59%	3,24%	3,89%
MC-1	1,93%	2,57%	3,21%	3,85%

Artículo 3.- Monto de entrega económica del servicio de guardia del profesional médico cirujano

Fíjese el monto de entrega económica del servicio de guardia del profesional médico cirujano de acuerdo al siguiente detalle:

NIVEL	DIURNA ORDINARIA	NOCTURNA ORDINARIA	DIURNA	NOCTURNA
			Domingo y Feriado	Domingo y Feriado
MC-5	106,72	142,29	177,86	213,44
MC-4	98,81	131,75	164,69	197,63
MC-3	94,33	125,77	157,22	188,65
MC-2	92,21	122,95	153,68	184,42
MC-1	87,98	117,30	146,63	175,96

⁶ Decreto Supremo N° 232-2017-EF, Decreto Supremo que fija el monto de la entrega económica del servicio de guardia en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo 1153, Decreto Legislativo que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de la Salud al servicio del Estado.

 MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN	DOCUMENTO INTERNO		IML/DIR-08	
	DIRECTIVA		Versión:	01
	DE GUARDIAS EN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES		Página:	32 de 35

Artículo 4.- Monto de entrega económica del servicio de guardia de profesional de la salud no médicos cirujanos

Fíjese el monto de entrega económica del servicio de guardia de profesionales de la salud no médicos cirujanos, de acuerdo al siguiente detalle:

Enfermeros

NIVEL	DIURNA ORDINARIA	NOCTURNA ORDINARIA	DIURNA	NOCTURNA
			Domingo y Feriado	Domingo y Feriado
14	98,81	131,75	164,69	197,63
13	94,47	125,95	157,45	188,93
12	92,29	123,04	153,81	184,56
11	90,06	120,06	150,09	180,09
10	87,65	116,87	146,09	175,31

Obstetra

NIVEL	DIURNA ORDINARIA	NOCTURNA ORDINARIA	DIURNA	NOCTURNA
			Domingo y Feriado	Domingo y Feriado
V	98,81	131,75	164,69	197,63
IV	94,47	125,95	157,45	188,93
III	92,29	123,04	153,81	184,56
II	90,06	120,06	150,09	180,09
I	87,65	116,87	146,09	175,31

Tecnólogo Médico

NIVEL	DIURNA ORDINARIA	NOCTURNA ORDINARIA	DIURNA	NOCTURNA
			Domingo y Feriado	Domingo y Feriado
V	98,81	131,75	164,69	197,63
IV	94,47	125,95	157,45	188,93
III	92,29	123,04	153,81	184,56
II	90,06	120,06	150,09	180,09
I	87,65	116,87	146,09	175,31

Cirujano Dentista, Químico Farmacéutico, Ingeniero Sanitario, Médico Veterinario, Biólogo, Psicólogo, Nutricionista, Asistente Social

DIURNA ORDINARIA	NOCTURNA ORDINARIA	DIURNA	NOCTURNA
		Domingo y Feriado	Domingo y Feriado
92,54	123,38	154,23	185,07

 MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN	DOCUMENTO INTERNO		IML/DIR-08	
	DIRECTIVA		Versión:	01
	DE GUARDIAS EN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES		Página:	33 de 35

Personal de la salud no comprendido en los cuadros precedentes

GRUPO OCUPACIONAL	DIURNIA ORDINARIA	NOCTURNA ORDINARIA	DIURNA	NOCTURNA
			Domingo y Feriado	Domingo y Feriado
Otros profesionales de la salud	59,70	79,60	99,50	119,40

Artículo 5.- Monto de entrega económica del servicio de guardia de técnicos, auxiliares y profesionales asistenciales de la Salud

Fíjese el monto de entrega económica del servicio de guardias de los técnicos y auxiliares asistenciales de la salud de acuerdo al siguiente detalle:

NIVEL	DIURNIA ORDINARIA	NOCTURNA ORDINARIA	DIURNA	NOCTURNA
			Domingo y Feriado	Domingo y Feriado
PROFESIONAL	44,03	58,70	73,38	88,05
TÉCNICO	36,67	47,56	59,45	71,34
AUXILIAR	34,71	46,28	57,85	69,42

 MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN	DOCUMENTO INTERNO		IML/DIR-08	
	DIRECTIVA		Versión:	01
	DE GUARDIAS EN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES		Página:	34 de 35

ANEXO Nº8

REPORTE DE GUARDIA

NOMBRE DE LA UNIDAD ORGÁNICA O UNIDAD MEDICO LEGAL:

CÓDIGO DEL RENIPRESS:

FECHA: _____

TURNO: DIURNO/NOCTURNO

JEFE DEL EQUIPO BÁSICO DE GUARDIA:

1. SITUACIÓN DE LA RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE GUARDIA:

- a. Tópicos (registrar la situación en que se encuentran los usuarios al ingreso de la guardia): Atendidos, en espera, etc.

- b. Recurso humano programado (especificar si está completo/incompleto u otros):

- c. Consignar otros aspectos que sean relevantes (material, equipo de protección personal, equipamiento):

2. OCURRENCIAS: (registrar las que son relevantes y/o tienen implicancia legal durante la guardia, el horario del evento y medidas de intervención):

NÚMERO DE ATENCIONES DEL SERVICIO DE GUARDIA	
SERVICIO	CANTIDAD
LEVANTAMENTOS	
NECROPSIAS	
RECONOCIMIENTO MÉDICO LEGAL	
EVALUACIONES PSICOLÓGICAS	
TOMAS DE MUESTRA	

.....
Jefe del Equipo
Básico de guardia

 MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN	DOCUMENTO INTERNO		IML/DIR-08	
	DIRECTIVA		Versión:	01
	DE GUARDIAS EN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES		Página:	35 de 35

ANEXO N°9

CARACTERÍSTICAS DEL LIBRO DE REGISTRO DE REPORTE DIARIO DE GUARDIAS

1. El Subgerente o Jefe de la Unidad Médico Legal estará encargado de aperturar el libro.
2. Debe contar con numeración consecutiva.
3. Debe ser entregado al cambio de turno por el Medico Jefe del Equipo Básico de guardia del turno anterior.
4. Debe estar en custodia del Medico Jefe del Equipo Básico de guardia
5. Debe ser revisado diariamente por el Subgerente y/o Jefe de la Unidad Médico Legal para las medidas pertinentes.
6. Debe contener las incidencias del turno: inasistencias, tardanzas, permutas, reemplazos, licencias, accidentes, reclamos, incumplimientos y otros.